

RECURSO CÍVEL Nº 5005401-74.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: ADEMIR RIBEIRO PRADO (AUTOR)

ADVOGADO(A): JACKSON JACOB DUARTE DE MEDEIROS (OAB PE045602)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5005401-74.2024.4.02.5006

500003662030 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005401-74.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: ADEMIR RIBEIRO PRADO (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente seu pedido por concessão de BPC/LOAS, em razão da não constatação de deficiência ou impedimento de longo prazo.

Em suas razões, o recorrente alega que há documentos particulares nos autos que comprovam todos os requisitos necessários para a concessão do benefício. Assim, pede a reforma da sentença para que o seu pedido seja julgado procedente.

Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões.

VOTO

A Assistência Social consiste num conjunto de políticas com vistas à prestação gratuita de proteção à família, maternidade, infância, adolescência, velhice e aos deficientes físicos (art. 203, da CRFB/88). Embora dispensável a digressão, convém realçar o papel que o princípio da dignidade da pessoa humana exerce como estruturador dessa política na esfera constitutiva da República (art. 1º, III, CRFB/88), de onde se irradiam e buscam legitimação todos os demais direitos fundamentais. Eis o que preceitua a Constituição da República:

“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho;

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;

V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo veicula norma de eficácia limitada (conforme dispuser a lei), isto é, preceito cuja aplicabilidade requer o aporte normativo de lei regulamentadora (interpositio legislatoris). A regulamentação veio com a edição da Lei nº 8.742/93 (RE 315.959-3/SP, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, 11.09.2001; no DJU de 05.10.2001) e as alterações promovidas pela Lei 12.435 de 06/06/2011, assim redigida:

"Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)"

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)"

§ 2º Para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015) (Vigência)"

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)"

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011)"

Cumpre destacar que o conceito de pessoa portadora de deficiência limitava-se àquela "incapacitada para a vida independente e para o trabalho", na redação original do art. 20, § 2º, da Lei n. 8.742/93. A Lei n. 12.435/11 incluiu um critério temporal para avaliação da condição de deficiência, ao dispor que ela estaria presente se a pessoa tivesse, pelo prazo mínimo de dois anos, impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, "os quais, em interação com diversas barreiras" poderiam obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas (art. 20, §2º, incisos I e II, da Lei n. 8.742/93).

De se observar que a Lei n. 13.146/2015, instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos seguintes termos:

"Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas."

§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará:

I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo;

II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais;

III - a limitação no desempenho de atividades; e

IV - a restrição de participação."

Da leitura da Constituição e da Lei Orgânica da Assistência Social, pode-se afirmar que para a concessão do benefício reclama-se que o postulante: seja portador de deficiência, isto é, incapaz para a vida independente e para o trabalho, ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais; comprove não possuir meios de prover à própria manutenção, nem de tê-la provida por sua família. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo; não acumule o benefício com qualquer outro, no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

No caso em tela, trata-se de requerente que teve seu pedido julgado improcedente pelo Juízo *a quo* em razão da não constatação de impedimentos de longo prazo. Sendo assim, cinge-se a controvérsia em identificar se a parte autora pode ser considerada deficiente com incapacidade de longa duração.

Diante desse impasse, insta ressaltar as seguintes conclusões apontadas pelo perito do Juízo após realização do exame pericial:

"Formação técnico-profissional: radiocomunicador

[...]

3 - HISTÓRIA FISIOLÓGICA E PATOLÓGICA PREGRESSA História da doença Atual. Periciando relata fraqueza com início em 2016 e piora progressiva, levando a incapacidade laborativa em 2017. Mora com a esposa e filha. Medicamentos em uso: azatioprina, mestinon (mesma dosagem há 5 anos) Cirurgia pregressa: hérnia inguinal

[...]

4 - EXAME FÍSICO PERICIAL Periciando comparece ao exame médico pericial, mostrando-se lúcido e orientado no tempo e no espaço. Apresenta capacidade de julgamento, interpretação e raciocínio normais para o nível de escolaridade e idade. Aparência e cuidados pessoais/higiene normais. Em bom estado geral. [...] Membros superiores e inferiores com motricidade e força preservadas; musculatura eutônica. Calosidade aumentada das mãos sugerindo atividade braçal intensa recente. Ausência de edema em membros e/ou articulações. Porta laudos médicos que citam miastenia gravis Laudo do INSS datado em 05/2017 cita incapacidade laborativa com DID: 04/2016, DII: 04/2017 com sugestão de revisão em 02 anos e CID g70

5 - COMENTÁRIOS MÉDICO-FORENSES O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, permitem diagnosticar que o **periciando apresenta miastenia gravis. No entanto, baseado no exame médico pericial, constata-se que na data de hoje não há incapacidade laborativa devido ao fato de as doenças estarem controladas.** Constata-se a presença de incapacidade a partir de 03/ 2017 (data obtida por anamnese, exame físico, laudos médicos e história natural da doença), de forma contínua, por duração estimada até 03/ 2019, tempo este necessário para recuperação do quadro clínico.

6 - CONCLUSÕES Com base nos elementos e fatos expostos e analisados, conclui-se: Periciando portador de miastenia gravis, em tratamento médico. Ausência de incapacidade laborativa. Não é pessoa com deficiência.

[...]

7 - O(a) periciado(a) possui dificuldade de mobilidade (mudança e manutenção da posição do corpo; carregar, mover e manusear objetos; andar; deslocar-se utilizando algum equipamento)? Em caso positivo, qual o grau da dificuldade (leve, moderada ou grave)? R: Não.

8 - O(a) periciado(a) possui dificuldade em relação ao cuidado pessoal (cuidados com o corpo, higiene, vestimenta, alimentação, uso de medicamentos)? Em caso positivo, qual o grau da dificuldade (leve, moderada ou grave)? R: Não.” (processo 5005401-74.2024.4.02.5006/ES, evento 19, LAUDO1)

Pois bem, inicialmente, esclareça-se que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo até mesmo desconsiderá-lo de acordo com seu convencimento pessoal, desde que de forma fundamentada. Entretanto, essa atitude somente seria possível quando se opuser ao laudo um arcabouço probatório robusto capaz de o contradizer, o que, a meu ver, não restou demonstrado no caso em tela.

Compulsando-se os autos, é possível confirmar que o autor apresentou laudos anexados ao processo (evento 1, LAUDO6). Contudo, tais documentos, quando verificados pelo perito do juízo, não foram capazes de evidenciar alguma deficiência ou impedimento de longo prazo. Dessa forma, não restou comprovado que há alguma deficiência que gere impedimento de longo prazo (por prazo mínimo de dois anos) ou que provoque sequelas que limitam sua participação na sociedade atualmente.

Além disso, constata-se que o *expert* do Juízo levou em consideração todos os documentos médicos acostados aos autos para concluir que o recorrente não apresenta limitação prejudicial à sua convivência na sociedade.

Outrossim, é importante registrar que a mera divergência em relação aos laudos particulares apresentados não se mostra suficiente para desconsideração do parecer emitido pelo perito judicial, conforme Enunciado emitido recentemente pelas Turmas Recursais da Seção Judiciária do Espírito Santo:

“O laudo de médico assistente é prova unilateral, ex vi art. 408 do CPC; o perito nomeado pelo juízo é, em princípio, profissional imparcial, à luz do artigo 479, do CPC. Em ações cujo objeto seja a concessão do benefício de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei 8.742/1993 (BPC-LOAS), a conclusão pericial no sentido de que inexistente impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou

sensorial a obstar a participação do autor na sociedade há de prevalecer sobre a conclusão do médico assistente.” (Enunciado nº 67, Aprovado na Sessão Conjunta das Turmas Recursais do Espírito Santo em 17/11/2021)

Também é importante frisar que o fato de a parte autora ser portadora de determinadas patologias não significa, necessariamente, a existência de limitações para a vida em sociedade, como restou comprovado pela perícia judicial.

Assim, estando o laudo pericial bem fundamentado, conclusivo a respeito da inexistência de impedimento e sem relevantes contradições com as demais provas acostadas nos autos, não se verificam razões para que ele seja desconsiderado no caso em tela e nem para que seja realizada nova perícia judicial.

Desta feita, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3º, art. 98 do novo CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

Nesses termos, voto por CONHECER do recurso e NEGAR-LHE provimento, nos termos da fundamentação supra.